POKOK-POKOK PERJANJIAN
PEMELIHARAAN PERPIPAAN FUEL TERMINAL SAMARINDA
(MODEL OCLC 01)

No. Kontrak : KTR/2026/0187
No. PO : 4510298871

Perjanjian ini ("KONTRAK") dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2026 ("TANGGAL KONTRAK"), oleh:

I. PT Pertamina Patra Niaga, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Hendra Kusumawardana selaku Manager Procurement Regional Kalimantan, selanjutnya dalam KONTRAK ini disebut "PERUSAHAAN", dan

II. PT Mitra Rekayasa Borneo, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Rizal Pratama Siregar selaku Direktur Utama, selanjutnya dalam KONTRAK ini disebut "KONTRAKTOR".

Selanjutnya PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

BAHWASANYA;

PERUSAHAAN mempunyai kegiatan usaha di bidang energi yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, dan dalam kaitannya dengan hal tersebut PERUSAHAAN memerlukan dilakukannya pekerjaan sebagaimana diatur dalam KONTRAK ini; dan
KONTRAKTOR adalah perusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan oleh PERUSAHAAN.

BERDASARKAN PERTIMBANGAN DI ATAS, PARA PIHAK MENYEPAKATI HAL-HAL BERIKUT:

1. Dokumen-dokumen yang disebut di bawah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KONTRAK ini:
   A. Lampiran A : Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum.
   B. Lampiran B : Lingkup Pekerjaan.
   C. Lampiran C : Harga Kontrak dan Ketentuan Pembayaran.
   D. Lampiran D : Jangka Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
   E. Lampiran E : Health, Safety, Environment (HSE) dan Contractor Safety Management System (CSMS).
   F. Lampiran F : Asuransi.
   G. Lampiran G : Lain-lain.
2. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh KONTRAKTOR adalah Pemeliharaan Perpipaan Fuel Terminal Samarinda dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B dan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diuraikan dalam Lampiran D ("PEKERJAAN").
3. Nilai PEKERJAAN yang harus dibayar oleh PERUSAHAAN adalah sebesar Rp7.250.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dengan tata cara pembayaran sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C ("HARGA KONTRAK").

4. KONTRAK ini mulai berlaku pada TANGGAL KONTRAK dan akan tetap berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah berakhirnya MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN dan Masa Pemeliharaan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran D ("JANGKA WAKTU KONTRAK"), kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan KONTRAK ini.

KONTRAK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani di atas meterai cukup oleh PARA PIHAK.

PERUSAHAAN	**KONTRAKTOR**
Nama : Hendra Kusumawardana	Nama : Rizal Pratama Siregar
Jabatan : Manager Procurement Regional Kalimantan	Jabatan : Direktur Utama

PARAF KONTRAKTOR	**PARAF PERUSAHAAN**
Dokumen sintetis, data fiktif	Fungsi User Fungsi Procurement Fungsi Legal

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

PASAL 1
DEFINISI

Kata-kata dan/atau istilah-istilah di bawah yang digunakan dalam KONTRAK ini mempunyai arti sebagai berikut:

a. HARGA KONTRAK adalah nilai yang disebut dalam Pokok-Pokok Perjanjian dan dirinci dalam Lampiran C.

b. JAMINAN PELAKSANAAN adalah jaminan tertulis yang diserahkan oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN sebagaimana diatur dalam Lampiran C.

c. MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan PEKERJAAN sebagaimana diatur dalam Lampiran D.

d. TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN adalah tanggal sebagaimana diatur dalam Lampiran D.

e. TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN adalah tanggal sebagaimana diatur dalam Lampiran D.

PASAL 2
ISI DAN PENAFSIRAN ISI KONTRAK

2.1 Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan antara Pokok-Pokok Perjanjian dengan Lampiran-lampiran KONTRAK, maka yang berlaku adalah Pokok-Pokok Perjanjian.

2.2 Judul pasal dalam KONTRAK ini hanya untuk memudahkan pembacaan dan tidak mempengaruhi penafsiran isi KONTRAK.

PASAL 16
PEMBAYARAN

16.1 PERUSAHAAN akan membayar HARGA KONTRAK kepada KONTRAKTOR sesuai dengan tata cara pembayaran yang diatur di dalam Lampiran C.

16.2 PERUSAHAAN berhak untuk menolak membayar tagihan apabila dokumen tagihan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan KONTRAK.

PASAL 18
PENILAIAN KINERJA DAN DENDA

18.1 PERUSAHAAN berhak memberikan penghargaan dan/atau sanksi administratif sesuai TABEL PENILAIAN KINERJA.

18.2 PERUSAHAAN berhak memberikan denda finansial seperti diatur dalam Lampiran C terhadap KONTRAKTOR.

18.3 PERUSAHAAN berhak memotong sanksi atau denda yang berbentuk uang dari pembayaran HARGA KONTRAK.

18.4 Pengenaan satu sanksi atau denda tidak mengecualikan pengenaan sanksi atau denda lainnya. Pengenaan denda dan/atau sanksi administratif tidak meniadakan hak PERUSAHAAN untuk juga melakukan pemutusan KONTRAK dan/atau pencairan JAMINAN.

LINGKUP PEKERJAAN

PASAL 1
DEFINISI TAMBAHAN

1. PENGGUNA BARANG/JASA adalah fungsi pemilik pekerjaan yaitu (Fungsi Pemilik Pekerjaan) PERUSAHAAN.
2. LOKASI PEKERJAAN adalah Fuel Terminal Samarinda, Jalan Cendana Nomor 1, Samarinda, milik PERUSAHAAN.
3. LAPORAN HARIAN merupakan laporan yang memuat rencana kegiatan dan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh KONTRAKTOR, dibuat setiap hari dan disampaikan kepada Pengawas Pekerjaan.
4. BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP) adalah berita acara yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100% secara fisik dan diterima oleh PERUSAHAAN.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. KONTRAKTOR wajib melaksanakan PEKERJAAN di LOKASI PEKERJAAN sesuai ketentuan KONTRAK dan DOKUMEN PENGADAAN dengan lingkup PEKERJAAN sebagai berikut:
   a. penggantian pipa distribusi 8 inci sepanjang 420 meter beserta flange dan gasket;
   b. pengecatan ulang dan perbaikan coating pipa di atas tanah sepanjang 1.150 meter;
   c. pemeriksaan ketebalan dinding pipa dengan metode ultrasonic pada 24 titik; dan
   d. uji tekan hidrostatik seluruh jalur yang diganti.
2. Rincian lingkup dan tahapan seluruh PEKERJAAN mengacu pada dokumen Bill of Quantity (BoQ) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK ini.

PASAL 7
MASA PEMELIHARAAN

1. KONTRAKTOR wajib melaksanakan pemeliharaan atas hasil PEKERJAAN dan fasilitas yang dipasang selama jangka waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran D.
2. Apabila terdapat perbaikan atau penggantian material pada Masa Pemeliharaan, maka Masa Pemeliharaan untuk material tersebut diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu maksimum 30 (tiga puluh) HARI KALENDER.

PASAL 9
PEMENUHAN KETENTUAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

PERUSAHAAN memiliki komitmen untuk menerapkan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada project atau pengadaan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Untuk memenuhi hal tersebut, KONTRAKTOR wajib mematuhi dan menjalankan ketentuan terkait dengan TKDN sebagai berikut:

1. Nilai minimum TKDN (% TKDN) yang wajib dipenuhi oleh KONTRAKTOR adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sebagaimana dicantumkan pada Form A4: Pernyataan Komitmen TKDN dalam Penawaran Jasa, serta Form A6 Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN.
2. Verifikasi TKDN dilaksanakan setelah masa penyelesaian pekerjaan berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah masa penyelesaian pekerjaan berakhir.

3. Besaran persentase sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN adalah maksimal 15% dari harga penawaran setelah negosiasi.
4. Untuk memastikan proses verifikasi TKDN maka pembayaran atas tagihan terakhir akan ditahan senilai 15% dari nilai kontrak.

LAMPIRAN C
HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

PASAL 1
HARGA KONTRAK

1.1. HARGA KONTRAK dinyatakan dalam mata uang RUPIAH, adalah sebesar Rp7.250.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Bill of Quantity yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK ini.

PASAL 2
TATA CARA PEMBAYARAN

2.1. Pembayaran kepada KONTRAKTOR dilakukan dalam 4 (empat) termin berdasarkan prestasi PEKERJAAN sebagai berikut:

a. Termin 1 sebesar 30% dari HARGA KONTRAK, yaitu Rp2.175.000.000, dibayarkan setelah prestasi fisik PEKERJAAN mencapai 30% (tiga puluh persen), paling lambat tanggal 30 April 2026.

b. Termin 2 sebesar 30% dari HARGA KONTRAK, yaitu Rp2.175.000.000, dibayarkan setelah prestasi fisik PEKERJAAN mencapai 60% (enam puluh persen), paling lambat tanggal 30 Juni 2026.

c. Termin 3 sebesar 25% dari HARGA KONTRAK, yaitu Rp1.875.000.000, dibayarkan setelah BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP) ditandatangani PARA PIHAK, paling lambat tanggal 15 September 2026.

d. Termin 4 sebesar 15% dari HARGA KONTRAK, yaitu Rp1.087.500.000, dibayarkan setelah verifikasi TKDN dan BERITA ACARA SELESAI MASA PEMELIHARAAN (BASMP), paling lambat tanggal 15 Desember 2026.

2.2. KONTRAKTOR wajib menagih kepada PERUSAHAAN untuk PEKERJAAN yang telah dilaksanakan dan diterima dengan baik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) HARI KALENDER setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

2.3. Pembayaran akan dilakukan dengan transfer ke rekening Bank KONTRAKTOR: Bank Mandiri Cabang Samarinda, No. Rekening 148-00-2231987-4, atas nama PT Mitra Rekayasa Borneo.

PASAL 3
PAJAK DAN PUNGUTAN

Semua pajak, bea meterai, iuran, retribusi dan/atau pungutan lain dalam pelaksanaan KONTRAK ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4
DENDA

Dalam hal terdapat keterlambatan penyelesaian PEKERJAAN, KONTRAKTOR akan dikenakan denda yang dikurangkan langsung dari nilai pembayaran atau dengan cara mencairkan sebagian atau seluruh nilai Jaminan Pelaksanaan.

4.1. Denda keterlambatan dikenakan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari HARGA KONTRAK untuk setiap HARI KALENDER keterlambatan.

4.2. Denda keterlambatan dihitung dari HARGA KONTRAK yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

4.3. Jumlah denda keterlambatan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari HARGA KONTRAK.

PASAL 5
JAMINAN PELAKSANAAN

5.1. Sebelum penandatanganan KONTRAK, KONTRAKTOR wajib menyerahkan kepada PERUSAHAAN Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari HARGA KONTRAK yang dibuat dengan mengacu kepada informasi atau identitas terkait KONTRAK meliputi sekurang-kurangnya judul KONTRAK.

5.2. JAMINAN PELAKSANAAN disampaikan selambat-lambatnya pada saat penandatanganan KONTRAK.

5.3. Jaminan Pelaksanaan harus diterbitkan oleh bank yang berstatus BUMN/BUMD atau Bank Umum Swasta Nasional yang beroperasi di wilayah Negara Republik Indonesia.

5.4. Nilai pencairan JAMINAN PELAKSANAAN paling tinggi sebesar nilai JAMINAN PELAKSANAAN.

5.9. Masa berlaku JAMINAN PELAKSANAAN adalah selama MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN sesuai yang ditetapkan pada Lampiran D KONTRAK ini, ditambah sekurang-kurangnya 14 (empat belas) HARI KALENDER.

PASAL 6
JAMINAN PEMELIHARAAN

6.1. Sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, KONTRAKTOR wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar ....% (..... persen) dari HARGA KONTRAK.

6.2. Masa berlaku JAMINAN PEMELIHARAAN adalah selama MASA PEMELIHARAAN sesuai yang ditetapkan pada Lampiran D KONTRAK ini ditambah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) HARI KALENDER.

JANGKA WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. JANGKA WAKTU KONTRAK terhitung sejak TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN dan akan tetap berlaku sampai dengan 6 (enam) BULAN KALENDER setelah berakhirnya MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN dan Masa Pemeliharaan, kecuali dilakukan pemutusan lebih awal sesuai yang diatur dalam KONTRAK ini.
2. TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN adalah terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak (SP3MK) yaitu pada tanggal 2 Maret 2026.
3. MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN adalah selama 213 HARI KALENDER dengan rincian sebagai berikut:
   a. Masa Penyelesaian Lingkup adalah selama 6 (enam) BULAN KALENDER sejak TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN.
   b. Masa Penyelesaian Administrasi adalah selama 30 (tiga puluh) HARI KALENDER terhitung setelah berakhirnya Masa Penyelesaian Lingkup.
4. Masa Pemeliharaan adalah selama 90 (sembilan puluh) HARI KALENDER terhitung setelah berakhirnya Masa Penyelesaian Lingkup.
5. TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN adalah 6 (enam) BULAN KALENDER terhitung sejak TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN yaitu pada tanggal 31 Agustus 2026.
6. Tanggal berakhirnya JANGKA WAKTU KONTRAK adalah saat Masa Penyelesaian Lingkup ditambah Masa Pemeliharaan ditambah 6 (enam) BULAN KALENDER, yaitu pada tanggal 29 Mei 2027.

PARAF KONTRAKTOR	PARAF PERUSAHAAN
Dokumen sintetis, data fiktif	Fungsi User Fungsi Procurement Fungsi Legal

HEALTH, SAFETY, SECURITY & ENVIRONMENTAL (HSSE)

1. KONTRAKTOR wajib mematuhi seluruh ketentuan HSSE PERUSAHAAN yang berlaku di LOKASI PEKERJAAN.
2. KONTRAKTOR wajib memiliki sertifikat CSMS yang masih berlaku dengan nilai paling rendah kategori sedang selama MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN.
3. Pekerjaan panas di area tangki dan perpipaan hanya boleh dilakukan setelah izin kerja panas diterbitkan oleh Pengawas Pekerjaan.
4. Setiap kecelakaan kerja wajib dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kejadian.

PARAF KONTRAKTOR	**PARAF PERUSAHAAN**
Dokumen sintetis, data fiktif	Fungsi User Fungsi Procurement Fungsi Legal

LAIN-LAIN

1. DIREKSI PEKERJAAN

    1.1 Pejabat yang mewakili PERUSAHAAN selaku Direksi Pekerjaan adalah Fuel Terminal Manager Samarinda.

    1.2 Pejabat yang mewakili PERUSAHAAN selaku Pengawas Pekerjaan adalah Supervisor Maintenance Planning and Support Fuel Terminal Samarinda.

2. DOKUMEN PENGADAAN

    Dokumen pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK ini meliputi Rencana Kerja dan Syarat-syarat, Berita Acara Rapat Penjelasan, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, serta Penawaran KONTRAKTOR.

3. ALAMAT KORESPONDENSI

    PERUSAHAAN: Fuel Terminal Samarinda, Jalan Cendana Nomor 1, Samarinda. KONTRAKTOR: PT Mitra Rekayasa Borneo, Jalan Juanda Nomor 77, Samarinda.